៥. ប្រមុខបេសកកម្មការទូត

សន្ធិសញ្ញាក៏មិនមានសុពលភាពផងដែរ នៅក្នុងពេលដែលសន្ធិសញ្ញានោះ ព្យាយាមដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើរដ្ឋដែលមិនមែនជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញា។

ជាទូទៅមានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាច មានសិទ្ធិបង្កើតនិងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ បាន។ រីឯរដ្ឋដែលពុំមានអធិបតេយ្យពេញលេញមិនអាចនឹងបង្កើតនិងចុះសន្ធិសញ្ញានេះបានទេ។ កាតព្វកិច្ចដែលបង្កើតឡើងដោយសន្ធិសញ្ញានៅតែបន្ត ទោះជារដ្ឋាភិបាលមួយផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ ប្រការនេះ មានន័យថានីតិអន្តរជាតិចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋតែមិនចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទេ។ អនុសញ្ញាទីក្រុង វីយ៉ែនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋក្នុងការគោរពសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៧៨ បានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ត្រូវតែបង្ហាញ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣មកប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឱ្យសច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាស្តីពីការបន្តរបស់រដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការសន្ធិសញ្ញានៅឡើយទេ។

៦. ប្រវត្តិនៃធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិ

ប្រវត្តិនៃពាក្យធម្មនុញ្ញ

ពាក្យធម្មនុញ្ញមានប្រវត្តិចេញមកពីពាក្យ **ម៉ាណាសាតា Magna Carta** ចេញមកពីអក្សរឡាតាំងមានន័យថា Great Carter ។ Magna Carta គឺជាឯកសារដែលបានប្រថាប់ត្រា ដោយព្រះមហាក្សត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេស ព្រះនាម ចន ឃៀង ចន Jhon King នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១២១៥។ ដែលសម្រាប់ធានានូវសិទ្ធិអំណាច និងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស និងបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយដែលទទួលឥទ្ធិពលពីទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស។

៦.១. កតិកាសញ្ញា

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ

កតិកាសញ្ញា មានន័យស្មើនិងកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតុមួយដែរ។ ប៉ុន្តែពាក្យកតិកាសញ្ញាជាទូទៅគេតែងតែយកមកប្រើសំដៅទៅលើប្រធានបទទាំងឡាយណា ដែលមានចរិក នយោបាយ យោធា ឬ បក្សសម្ព័ន្ធ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់កតិកាសញ្ញាតាមផ្លូវច្បាប់ ក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែរ គឺធ្វើឡើងដោយរដ្ឋពីរ ឬច្រើនរួមគ្នា។ ឧទាហរណ៍ៈ កតិកាសញ្ញាកេឡូហ្ស ព្រីយ៉ង ឬ ហៅថា កតិកាសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩២៨ ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង អារីស្តាយប្រាយអិន និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ហ្វ្រាង ប៊ី គីឡូ ។ លោកទាំងពីរបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមាននីតិកាសញ្ញានេះឡើង ក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់ចោលសង្គ្រាមក្នុងឋានៈជាៈ

ឧទាហរណ៍ៈ នយោបាយជាតិ ឬ ដាក់សង្គ្រាមឱ្យនៅក្រោមច្បាប់។

កតិកាសញ្ញាមិនឈ្លានពានគ្នារវាងគណបក្សណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងសូវៀត ឬ គេអាចហៅបានម្យ៉ាងទៀតថា ជាកតិកាសញ្ញារវាងលោកអ៊ីត្លែរ និង លោកស្តាលីន ឬ ក៏ជាកតិកាសញ្ញារវាងលោក មូឡូតូស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ការបរទេសនៃសហភាសូវៀតឈ្មោះមូឡូតូស និងលោក រីប៊ីនត្រុប រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃ គណបក្រណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ រីប៊ីនត្រុប ថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៣៩ ដែលកតិកាសញ្ញានេះមានចរិតជាសម្ងាត់ ដើម្បីបំបែកទឹកដីអឺរ៉ុបខាងកើតទៅឱ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ហើយនិងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់សូវៀត។

កតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី គឺជាឈ្មោះនៃទីក្រុងរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញ។ នេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក បង្កើតនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៥៤ និងរលាយនៅថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩១។ សន្ធិសញ្ញាបង្កើតក្នុងគោលបំណងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវិស័យការពារហើយក៏ជាសន្ធិសញ្ញាមួយបង្កើតនូវសន្ធិសញ្ញាវ៉ាសូវី ដែលមានសមាជិករួមមានសហភាពសូវៀត ប្រទេសអាល់បានី បូលការី ឆេកូស្លូវ៉ាគី អាល្លឺម៉ង់ខាងកើត ហុងគ្រីប៉ូឡូញ និងរូម៉ានី ហើយប្រទេសអាល់បានីបានដកខ្លួនចេញពីអង្គការនេះ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៨ ឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតអង្គការសន្ធិសញ្ញាមហាសាគរអាត្លង់ទិកខាងជើងនៅថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៤៩។

៦.២. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអនុស្សារណៈយោគយល់

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា

អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ជាលិខិតូបករណ៍អន្តរជាតិ ដែលមានលក្ខណៈជាកិច្ចសម្របសម្រួល ហើយមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាទម្រង់លិខិតទោល។ អនុស្សារណៈការយោគយល់ ជាឯកសារ ឬ លិខិតូបករណ៍មួយ ចែងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី ឬ ពហុភាគីរវាងភាគី និង ភាគី ឧៈ ជាឯកជន ឬ ជារដ្ឋ ដើម្បីនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ ខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ឬពាណិជ្ជកម្ម។ ប៉ុន្តែអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័ផ្លូវស្ពានដែលបានចុះហត្ថលេខា ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍កម្ពុជា និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹងជញ្ជូននៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០។

៦.២.១. សុពលភាព

មូលដ្ឋានសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

នៅក្នុងច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ មូលដ្ឋានសុពលភាព សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺ យោងទៅលើគោលការណ៍ដែលមានឈ្មោះថា គោលការណ៍ សន្ធិសញ្ញាត្រូវថែរក្សា ឬគោលករណ៍សន្ធិសញ្ញាត្រូវតែគោរព និងប្រតិបត្តិជាភាសាច្បាប់បុរាណ។ គោលការណ៍នេះតម្រូវភាគីដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិ